

1509015-61.2020.8.26.0019

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Ameaça

Magistrado: EUGENIO AUGUSTO CLEMENTI JUNIOR

Comarca: Americana

Foro: Foro de Americana

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/04/2022

... APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSE PARA USO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - (...). II - Consolidou-se o entendimento desta Corte Superior de que, para a caracterização da autoria, quando o juiz utiliza como elemento a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Americana

Foro de Americana

2ª Vara Criminal

Avenida Brasil Sul, nº 2669, Americana-SP - cep 13468-390

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 18h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1509015-61.2020.8.26.0019 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1509015-61.2020.8.26.0019

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Ameaça

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2098250/2020 - DEL.DEF.MUL. AMERICANA, 7045071 - DEL.DEF.MUL. AMERICANA, 2860/20/012 - DEL.DEF.MUL. AMERICANA, 2098250 - DEL.DEF.MUL. AMERICANA, 2860/20/012 - DEL.DEF.MUL. AMERICANA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JULIO CESAR DA SILVA CASTAO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). EUGENIO AUGUSTO CLEMENTI JUNIOR

Vistos.

JÚLIO CÉSAR DA SILVA CASTÃO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso, por duas vezes, no artigo 147 "caput" c.c. art. 61, inciso II, alínea "f", ambos do Código Penal, devendo ser observado o disposto na Lei nº 11.340/2006 e a regra do concurso material, porque na data e local descritos na denúncia, prevalecendo-se das relações domésticas, ameaçou, por palavras e gestos, sua companheira L.M.D.S. e a irmã desta M.M.O., de causar-lhes mal injusto e grave.

A denúncia de fls. 75/76, foi recebida em 18 de fevereiro de 2021 (fls. 78/79).

O réu foi citado (fls. 107), apresentando defesa prévia (fls. 121/125).

Durante a instrução do feito foram ouvidas as vítimas, e o réu foi interrogado (fls. 164).

Em alegações finais (fls. 168/173), o Doutor Promotor de Justiça requereu a procedência da ação com a condenação do réu, por entender que as provas colhidas demonstram a autoria e a materialidade do delito.

Ao manifestar-se, o Doutor Defensor do réu (fls. 177/180), requereu sua absolvição por falta de provas ou por ausência de dolo.

É, em síntese, o relatório.

DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade dos delitos se encontra comprovada pelos autos de fls. 03/05.

A autoria é indubitosa.

O réu, em seu interrogatório judicial, confirmou parcialmente os delitos, informando que realmente ameaçou a vítima Mayne, por estar nervoso, negando que tivesse ameaçado sua namorada/companheira, Laís. Nega, ainda, que tivesse ameaçado matar o cachorro de Laís, tendo apenas o empurrado.

A vítima Mayne, ouvida em juízo, disse que é irmã de Laís, sendo que ela tinha um relacionamento com o réu. Informou que tomou conhecimento acerca de ameaças proferidas pelo réu contra sua pessoa. Narrou que estava na loja de sua tia, e recebeu uma ligação informando que sua irmã estava em prantos, e alertando para não sair de onde estava pois o réu tinha dito que estava esperando para mata-la. Declarou que foi ao encontro da irmã, a qual disse que havia conseguido escapar da casa, sem o celular, o qual foi retido pelo réu, e que após uma discussão, ameaçou mata-la, além de matar a depoente, inclusive com uma faca na mão.

E, a vítima Laís, disse que manteve relacionamento com o réu por cerca de três meses, e neste tempo moraram juntos. Estava em uma fase difícil, com a morte da mãe, e conheceu o réu, sendo um relacionamento intenso, no entanto, começaram os problemas relacionados a ciúmes. Inclusive, ante o relacionamento ter se tornado em abusivo, foi se afastando da família. E, sua irmã Mayne, ante não conseguir contato, apareceu de surpresa, e acabou desaprovando o relacionamento. No dia dos fatos, sua irmã estava na casa de sua tia, e as partes tiveram uma discussão, momento em que o réu pegou uma faca e começou as ameaças, inclusive declarando que iria matar a sua irmã assim que ele chegasse na casa, e também o cachorro. Disse que as ameaças permaneceram por horas, inclusive tendo conseguido enviar uma mensagem pedindo socorro, momento em que o réu tomou o celular. Em um momento, conseguiu pegar o cachorro, e saiu correndo da casa, pedindo socorro em um lugar próximo. Dirigiu-se, então a casa da tia, e acabou em contato com a irmã, informando acerca das ameaças. Por fim, nunca foi agredida pelo réu, mas ele destruiu objetos da casa. E, após os fatos, não tiveram mais contato.

Ressalte-se que a palavra da vítima nos crimes cometidos com violência doméstica e familiar, quando apresenta relatos verossímeis e coerentes tem especial relevância como meio de prova, pois referidos delitos normalmente são praticados longe dos olhos de outras pessoas. Nesse sentido:

"RECURSO EM HABEAS CORPUS. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Em se tratando de casos de violência doméstica em âmbito familiar contra a mulher, a palavra da vítima ganha especial relevo para o deferimento de medida protetiva de urgência, porquanto tais delitos são praticados, em regra, na esfera da convivência íntima e

em situação de vulnerabilidade, sem que sejam presenciados por outras pessoas. [...] 4. Recurso em habeas corpus improvido." (STJ RHC 34.035/AL 6ª T. Rel. Min. Sebastião Reis Júnior j. 05.11.2013 DJe 25.11.2013);

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PALAVRA DA VÍTIMA. ASSUNÇÃO DE ESPECIAL IMPORTÂNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE, IN CASU. PRECEDENTES DO STJ. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 83 DA SÚMULA/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. [...] 2. No que tange aos crimes de violência doméstica e familiar, entende esta Corte que a palavra da vítima assume especial importância, pois normalmente são cometidos sem testemunhas. [...] 4. Agravo regimental improvido." (STJ AgRg no AREsp 213.796/DF 5ª T. Rel. Min. Campos Marques (Desembargador Convocado do TJ/PR) j. 19.02.2013 - DJe 22.02.2013).

No mais, em se tratando de crime de violência doméstica, a palavra da vítima assume grande relevância e merece ser prestigiada, notadamente porque ela não teria razão para acusar injustamente um inocente. Eficácia probatória das declarações das vítimas - Relevância - Condenação mantida - Inexiste qualquer óbice a que os informes das vítimas alcancem pleno efeito probatório, notadamente em casos em que não lhes aproveita a incriminação de inocentes. (Rev. 142.198-1, Rel. Juiz Bittencourt Rodrigues. JUTACRIM - Lex 87/431)

Assim, a prova dos autos demonstra que o réu, na data dos fatos, realmente ameaçou as vítimas. Conforme a jurisprudência:

AMEAÇA - Lei Maria da Penha - Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar autoria e materialidade delitiva, assim como o dolo do acusado - Condenação mantida - Réu reincidente em crime doloso - Pena escorreitamente fixada - Regime semiaberto mantido - Recurso desprovido (voto nº 42374). (TJSP; Apelação Criminal 1500205-75.2018.8.26.0631; Relator (a): Newton Neves; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Serra Negra - 1ª Vara; Data do Julgamento: 30/06/2020; Data de Registro: 30/06/2020)

APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. DELITO DE LESÕES CORPORAIS E AMEAÇA. Autoria e materialidade delitivas comprovadas. Palavras da vítima e de testemunha presencial. Laudo técnico. Legítima Defesa não comprovada. Provas suficientes dos crimes de ameaça. APELO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 0002703-14.2018.8.26.0408; Relator (a): Marcos Correa; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ourinhos - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 05/03/2020; Data de Registro: 06/03/2020)

"O dolo de ameaça é a vontade consciente de se manifestar o propósito de um mal injusto e grave, com o im de intimidar, pouco importando que o agente, no seu íntimo, não tenha o intuito de realizar o mal prometido. (TACRIM-SP- AC- Rel.Silva Franco- UTACRIM 41/232)".

Desta forma, nada há nos autos que possa macular a acusação, vez que as provas colhidas são firmes e contundentes no sentido de que o acusado ameaçou gravemente as vítimas.

Por outro lado, as alegações defensivas não comportam acolhimento. Não há dúvida, portanto, que o réu ameaçou sua companheira/namorada e a irmã desta, inclusive em posse de uma faca, tendo praticado os crimes em circunstância de violência doméstica e familiar.

No mais, a negativa do réu, acerca da ocorrência de situação de ameaça em reação a Laís, restou isolada nos autos, posto que suas ações, inclusive em relação a um animal de estimação, causaram temor a vítima.

Verifica-se, também, que não há que falar-se em atipicidade da conduta, ante a ausência de dolo, posto que as declarações das vítimas confirmam que realmente

sentiram temor nas ameaças proferidas.

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – Pretendida absolvição por insuficiência de provas ou atipicidade da conduta por ausência de dolo – Impossibilidade – Materialidade e autoria suficientemente comprovadas por prova oral e documental colhidas durante a instrução – Palavra da vítima – Relevância – Exculpatória apresentada pelo acusado que não encontrou arrimo nos demais elementos de convicção – Palavras proferidas em momento de ira – Irrelevância – Elemento subjetivo da conduta caracterizado – Dizeres que incutiram efetivo temor na vítima, afrontando sua liberdade pessoal – Afastamento da incidência da Lei Maria da Penha e aplicação da suspensão condicional do processo – Descabimento – Relação familiar entre ofendida e acusado (filho em comum) que reclamam a proteção da Lei Específica, a despeito do fim da relação efêmera – Inteligência do art. 5º, da Lei nº 11.340/06 – Condenação incensurável – Pena e regime corretamente impostos – (...) – Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Criminal 0002016-42.2018.8.26.0180; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Espírito Santo do Pinhal - 2ª Vara; Data do Julgamento: 21/07/2020; Data de Registro: 21/07/2020)

Apelação Criminal – Ameaça – "Lei Maria da Penha" – Sentença condenatória, com concessão de sursis, por dois anos, condicionado. Recurso da defesa pleiteando a absolvição do réu por ausência de dolo. Materialidade e autoria delitiva comprovadas pela prova produzida, sob o crivo do contraditório. Depoimento firme da vítima, tanto em sede de inquérito policial como perante o Magistrado, dando conta de que o réu a ameaçou. Manutenção da condenação de rigor. Dolo evidenciado, ainda que a ameaça tenha sido proferida em momento de ira. Dosimetria da pena – Pena base fixada no mínimo legal. Na segunda e terceira fases, inexistência de quaisquer alterações. Concessão de sursis mantida – presença dos requisitos legais. Regime inicial aberto mantido. Não cabimento de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos por expressa previsão legal. Recurso improvido. (TJSP; Apelação Criminal 0016155-34.2016.8.26.0482; Relator (a): Ely Amioka; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Presidente Prudente - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 28/06/2018; Data de Registro: 28/06/2018)

Ainda, mediante mais de uma ação, o réu exerceu grave ameaça contra duas vítimas distintas, nos termos do disposto no artigo 69 do Código Penal.

Por fim, a atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, III, letra "d", do Código Penal não pode ser aplicada no caso em tela, pois o réu negou parcialmente a prática do delito.

(...) o agente que confessa a autoria, quando já desenvolvidas todas as diligências e existindo fortes indícios, ao final confirmados, não faz jus à atenuante. Para a incidência desta, é necessária a admissão da autoria, quando esta ainda não era conhecida (...)." (CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal: Parte Geral. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. v. 1. p. 494).

Não é diverso o entendimento da jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E ARROMBAMENTO. Autoria e materialidade comprovadas. Tentativa. Não ocorrência. Penas mantidas. Atenuante da confissão não reconhecida, porque o acusado não admitiu a comparsaria. Regime prisional semiaberto mantido, pelos maus antecedentes e reincidência de um dos agentes. APELOS DESPROVIDOS. (TJSP; Apelação Criminal 0000224-56.2017.8.26.0546; Relator (a): Marcos Correa; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mogi Mirim - 4ª Vara; Data do Julgamento: 04/07/2019; Data de Registro: 10/07/2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSE PARA USO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I – (...).

II - Consolidou-se o entendimento desta Corte Superior de que, para a caracterização da autoria, quando o juiz utiliza como elemento a confissão do réu, ainda que qualificada, imperioso se revela o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Esse entendimento, inclusive, foi recentemente sumulado, consoante dispõe o enunciado n. 545/STJ: "Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, 'd', do Código Penal." III - Na hipótese, não há qualquer dado que justifique a redução da reprimenda imposta em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, uma vez que as declarações do paciente não foram em nenhum momento levadas em consideração para fundamentar a condenação que lhe foi imposta. IV - (...). Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 432.165/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2018, DJe 29/05/2018)

Diante do conjunto probatório, a condenação do acusado é medida de rigor.

Passo a dosar a pena.

Nos termos do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 01 (um) mês de detenção, relativo ao delito de ameaça.

Na segunda fase, verificando as circunstâncias agravantes, e tendo em vista a reincidência (artigo 61, I, do Código Penal), como comprovado pelas certidões de fls. 98/100, além do fato que o delito ocorreu no âmbito das relações domésticas, nos termos do artigo 61, inciso II, letra "f", do Código Penal, aumento a pena de 1/4 (um quarto), perfazendo assim 01 (um) mês e 07 (sete) dias de detenção.

Ante a ocorrência de concurso material (art. 69, do CP), em relação aos dois crimes de ameaça, as penas devem ser somadas, razão pela qual fixo a pena base em 02 (dois) meses e 14 (catorze) dias de detenção.

Na ausência de outras circunstâncias ou causas modificadoras, torno a pena definitiva.

O regime inicial de cumprimento da pena é o semiaberto, em razão da reincidência do réu.

O réu poderá apelar em liberdade, tendo em vista que responde solto ao presente processo.

O réu não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a suspensão condicional, ou qualquer outro benefício, por lhe faltar o requisito da suficiência, ex vi legis.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para condenar o réu JÚLIO CÉSAR DA SILVA CASTÃO, à pena de 02 (dois) meses e 14 (catorze) dias de detenção, no regime inicial semiaberto, como incurso, por duas vezes, no artigo 147, "caput", c.c. art. 61, inciso II, alínea "f", ambos do Código Penal.
P. I. C.

Americana, 11 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA